

SUBAINI A/P KRISHNA
Lwn.
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), Y.A. Saarani b. Ismail (Panel), Y.A Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Panel), Pada 9hb. November 2018 / 1hb. Rabiul Awal 1440H]

[Kes Mal No. 10000-077-0156-2017]

[Permohonan Melanjutkan Masa Pemfailan Rekod Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Ab. Kadir b. Ismail dari Tetuan Ab. Kadir Ismail.
Peguam Syarie Responden : Munirah bt. Aminuddin dari Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Alasan Rayuan di luar tempoh masa berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pada 14/12/2016, di dalam kes tuntutan pengisytiharan status agama no. 10200-043-0024-2013, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah menolak tuntutan Pemohon untuk mengisytiharkan bahawa beliau bukan Islam. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan.

[3] Pemohon telah menerima Borang MS30 (Notis Bahawa Salinan Diperakui bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap) pada 10/3/2017 dan sepatutnya Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari yang akan berakhir pada 23/3/2017.

[4] Seksyen 141(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan Borang MS30 tersebut, Pemohon hendaklah memfailkan Rekod Rayuan. Namun, Pemohon telah gagal untuk memfailkan Alasan Rayuannya seperti mana yang dikehendaki oleh sub seksyen 141(1) di atas.

[5] Pemohon telah memasukkan permohonan Lanjutan Masa Memfailkan Rekod Rayuan ini pada 18/12/2017. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 26/1/2018. Selanjutnya kedua-dua pihak telah memfailkan penghujahan bertulis masing-masing pada 8/2/2018 (Hujah Pemohon), dan 5/6/2018 (Hujah Responden).

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 141(1). Permohonan ini dibuat di bawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Alasan Rayuan. Peruntukkan seksyen 238 memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat.

[7] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentangf aktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz*, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“ Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

[8] Berdasarkan pernyataan Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya, tarikh akhir untuk Alasan Rayuan dimasukkan adalah pada 23/3/2017. Pemohon telah memasukkan permohonan ini pada 18/12/2017. Kami mendapati bahawa tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama **8 bulan 27 hari** (271 hari) yang dikira dari tarikh akhir tamat tempoh pemfailan Alasan Rayuan tersebut iaitu pada 23/3/2017 sehinggalah pemfailan kes ini pada 18/12/2017. Responden berhujah bahawa tempoh 8 bulan 27 hari tersebut adalah satu masa yang terlalu lama dan sebab-sebab yang diberikan Pemohon adalah tidak munasabah.

[9] Berdasarkan afidavit dan penghujahan Pemohon, sebab-sebab kelewatan ini adalah kerana kekhilafan dari pihak Peguam Syarie Pemohon yang memfailkan Alasan Rayuan bersekali dengan pemfailan Rekod Rayuan. Peguam Syarie Pemohon juga berhujah bahawa kegagalan memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan lantaran kesibukan beliau menguruskan kes-kes rayuan yang lain dan kegagalan tersebut bukanlah disengajakan.

[10] Responden berhujah bahawa sebab-sebab yang diberikan oleh Pemohon adalah tidak relevan dan tidak munasabah. Responden berhujah bahawa kesibukan Peguam Syarie Pemohon tidak sepatutnya menjadi isu kerana beliau mempunyai kawalan ke atas jumlah kes yang mampu diwakili oleh beliau sendiri. Tempoh masa yang terlalu lama untuk Pemohon membuat permohonan ini iaitu melebihi 8 bulan adalah terlampau panjang dan sebab yang diberikan pula adalah tidak munasabah.

[11] Responden juga berhujah bahawa faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya telah tidak diujahkan dan tidak dihuraikan dengan lanjut oleh Pemohon untuk mewajarkan Mahkamah ini memberikan pertimbangan. Responden merujuk kepada kes-kes *Abdul Ghani b. Danabal lwn. MAIS(10000-077-0104-2017)*, *Mohamad Zaki b. Mohamed Noordin lwn. MAIS(10000-077-0103-2017)*, *Madura bt. Mohamed Noordin lwn. MAIS(10000-077-0105-2017)* dan *Faridah Letchmy bt. Abdullah lwn. MAIS(10000-077-0102-2017)* di mana Mahkamah telah menolak perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Alasan Rayuan kerana tempohnya terlalu lama dan tiada sebab yang munasabah telah diberikan berkaitan kelewatan.

[12] Kami telah meneliti afidavit dan hujah kedua-dua pihak di dalam permohonan ini. Kami juga telah merujuk kepada autoriti kes-kes yang dikemukakan oleh Responden iaitu kes *Abdul Ghani b. Danabal lwn. MAIS*, *Mohamad Zaki b. Mohamed Noordin lwn. MAIS*, *Madura bt. Mohamed Noordin lwn. MAIS* dan *Faridah Letchmy bt. Abdullah lwn. MAIS* di mana kami mendapati bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam penghakiman bertarikh 15/5/2018 telah menolak permohonan Pemohon di dalam kes-kes berkenaan kerana tempoh kelewatan terlalu lama dan tiada sebarang sebab munasabah diberikan berkaitan dengan kelewatan.

[13] Kami bersetuju dengan Responden bahawa Pemohon telah gagal memberikan alasan yang baik bagi kami membenarkan

permohonan ini. Justeru, sekiranya permohonan ini dibenarkan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku disebabkan kecuaiannya pihak Pemohon dalam menguruskan kes rayuannya.

[14] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

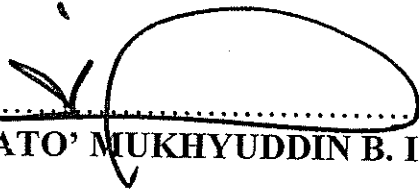
[15] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan sebab-sebab yang baik untuk Kami mempertimbangkan permohonan ini untuk memberikan perlanjutan masa, oleh yang demikian kami tidak boleh membenarkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Affidavit-afidavit DAN hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan adalah ditolak;
- 2) Kes rayuan no. 14000-043-0113-2016 adalah dibatalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. YAA DATO' MUKHYUDDIN B. IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
2. Y.A. TUAN SAARANI B. ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
3. Y.A. DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

